

**RECURSO CÍVEL Nº 5008028-06.2024.4.02.5118/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA  
**RECORRENTE:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)  
**RECORRENTE:** ARNOU SIMOES TORRES (AUTOR)  
**RECORRIDO:** OS MESMOS

**EMENTA**

**PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROGRAMADA. TEMPO ESPECIAL. RECURSO DO AUTOR. PERÍODO DE 06/03/1979 A 30/11/1979. PERICULOSIDADE DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL ESTÁ RESTRITA ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NOS LOCAIS INDICADOS NO CÓDIGO 2.3.3., DO DECRETO N. 53.831/64. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO DE 01/07/1994 A 13/09/2014. AGENTES BIOLÓGICOS. ATIVIDADES NÃO EXPUNHAM O AUTOR A CONTAMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO INSS. PERÍODO DE 23/01/1981 A 22/04/1981. AUXILIAR DE SERVIÇOS INDUSTRIAS. ATIVIDADE NÃO LISTADA NOS DECRETOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE PUDESSE DEMONSTRAR EFETIVA CORRESPONDÊNCIA ENTRE A FUNÇÃO ANOTADA EM CTPS E AQUELAS PREVISTAS NOS DECRETOS Nº 53.831/1964 E Nº 83.080/1979. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.**

**ACÓRDÃO**

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para reformar a Sentença no que tange ao pedido de reconhecimento da especialidade do período de 23/01/1981 a 22/04/1981, o qual deve ser JULGADO IMPROCEDENTE. MANTENHO AS DEMAIS DETERMINAÇÕES. Condeno a parte autora, recorrente vencida, ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 10% do valor da causa de forma atualizada, cuja exigibilidade suspenso, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2025.

5008028-06.2024.4.02.5118

510015331138 .V4

**RECURSO CÍVEL Nº 5008028-06.2024.4.02.5118/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA  
**RECORRENTE:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)  
**RECORRENTE:** ARNOU SIMOES TORRES (AUTOR)  
**RECORRIDO:** OS MESMOS

**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS e pela parte autora em face da Sentença do Evento 17 que julgou os pedidos nos seguintes termos:

*Do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para condenar o INSS a averbar, como especial, os períodos de 08/01/1980 a 25/09/1980 e 23/01/1981 a 22/04/1981.*

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade do período de 23/01/1981 a 22/04/1981, sustentado que **"No caso concreto, da análise das descrições contidas nos códigos acima, constata-se que a atividade supostamente desenvolvida pela parte autora não se amolda à previsão legal, razão pela qual não é possível o enquadramento por categoria profissional."** Acrescenta, ainda, que **"é imprescindível que a decisão judicial que promova o enquadramento por categoria profissional através de analogia justifique a semelhança entre a atividade do autor e a atividade prevista em algum código dos antigos decretos**

previdenciários, o que tampouco ocorreu.". Prequestiona a matéria e requer que "seja inteiramente provido o presente recurso para reformar a sentença e **julgar improcedente o pedido inicial**, condenando a parte autora ao pagamento das custas do processo e da verba honorária, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC."

Já a parte autora insurge-se contra a desconsideração da especialidade dos períodos de 06/03/1979 a 30/11/1979 e de 01/07/1994 a 13/09/2014. Para o primeiro intervalo, aduz que deveria ser considerada "a possibilidade de reanálise da função de ajudante na construção civil, com a devida apreciação das condições de trabalho e a possibilidade de apresentação de provas adicionais que comprovem a insalubridade ou periculosidade da atividade exercida.". Para o segundo, sustenta que "A exposição a agentes nocivos foi devidamente comprovada pelo autor, e a formalidade do carimbo não pode ser utilizada como justificativa para negar o direito à aposentadoria especial.". Apresenta outros argumentos, discorrendo sobre a legislação e citando jurisprudências. Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes seus pedidos, devendo ser considerada, se for o caso, a possibilidade de reafirmação da DER.

Contrarrazões da parte autora no Evento 29.

**É o relatório. Passo a votar.**

## VOTO

### RECURSO DO INSS

Em relação ao período de 23/01/1981 a 22/04/1981, há anotação em CTPS a qual descreve que o autor desempenhava a função de "auxiliar de serviços industriais" (Evento 7, Procadm1, fls.109)

12 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: AGGS INDÚSTRIAS GRÁFICAS S.A.

Rua: Luiz Câmara Nº 535

Município: Rio de Janeiro RJ

Esp. do estabelecimento: Gráfico

Cargo: Auxiliar de Serviços Industriais

Data admissão: 23 de Janeiro de 1981

Registro nº: 08550

Remuneração especificada: R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos cruzeiros)

Ass. do empregador ou a cargo: [Assinatura]

Data: 22 de Abril de 1981

Ass. do empregador ou a cargo: [Assinatura]

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

25º

26º

27º

28º

29º

30º

31º

32º

33º

34º

35º

36º

37º

38º

39º

40º

41º

42º

43º

44º

45º

46º

47º

48º

49º

50º

51º

52º

53º

54º

55º

56º

57º

58º

59º

60º

61º

62º

63º

64º

65º

66º

67º

68º

69º

70º

71º

72º

73º

74º

75º

76º

77º

78º

79º

80º

81º

82º

83º

84º

85º

86º

87º

88º

89º

90º

91º

92º

93º

94º

95º

96º

97º

98º

99º

100º

101º

102º

103º

104º

105º

106º

107º

108º

109º

110º

111º

112º

113º

114º

115º

116º

117º

118º

119º

120º

121º

122º

123º

124º

125º

126º

127º

128º

129º

130º

131º

132º

133º

134º

135º

136º

137º

138º

139º

140º

141º

142º

143º

144º

145º

146º

147º

148º

149º

150º

151º

152º

153º

154º

155º

156º

157º

158º

159º

160º

161º

162º

163º

164º

165º

166º

167º

168º

169º

170º

171º

172º

173º

174º

175º

176º

177º

178º

179º

180º

181º

182º

183º

184º

185º

186º

187º

188º

189º

190º

191º

192º

193º

194º

195º

196º

197º

198º

199º

200º

201º

202º

203º

204º

205º

206º

207º

208º

209º

210º

211º

212º

213º

214º

215º

216º

217º

218º

219º

220º

221º

222º

223º

224º

225º

226º

227º

228º

229º

230º

231º

232º

233º

234º

235º

236º

237º

238º

239º

240º

241º

242º

243º

244º

245º

246º

247º

248º

249º

250º

251º

252º

253º

254º

255º

256º

257º

258º

259º

260º

261º

262º

263º

264º

265º

266º

267º

268º

269º

270º

271º

272º

273º

274º

275º

276º

277º

278º

279º

280º

281º

282º

283º

284º

285º

286º

287º

288º

289º

290º

291º

292º

293º

294º

295º

296º

297º

298º

299º

300º

301º

302º

303º

304º

305º

306º

307º

308º

309º

310º

311º

312º

313º

314º

315º

316º

317º

318º

319º

320º

321º

322º

323º

324º

325º

326º

327º

328º

329º

330º

331º

332º

333º

334º

335º

336º

337º

338º

339º

340º

341º

342º

343º

344º

345º

346º

347º

348º

349º

350º

351º

352º

353º

354º

355º

356º

357º

358º

359º

360º

361º

362º

363º

364º

365º

366º

367º

368º

369º

370º

371º

372º

373º

374º

375º

376º

377º

378º

379º

380º

381º

382º

383º

384º

385º

386º

387º

388º

389º

390º

391º

392º

393º

394º

395º

396º

397º

398º

399º

400º

401º

402º

403º

404º

405º

406º

407º

408º

409º

410º

411º

412º

413º

414º

415º

416º

417º

418º

419º

420º

421º

422º

423º

424º

425º

426º

427º

428º

429º

430º

431º

432º

433º

434º

435º

436º

437º

438º

439º

440º

441º

442º

443º

444º

445º

446º

447º

448º

449º

450º

451º

452º

453º

454º

455º

456º

457º

458º

459º

460º

461º

462º

463º

464º

465º

466º

467º

468º

469º

470º

471º

472º

473º

474º

475º

476º

477º

478º

479º

480º

481º

482º

483º

484º

485º

486º

487º

488º

489º

490º

491º

492º

493º

494º

495º

496º

497º

498º

499º

500º

501º

502º

503º

504º

505º

506º

507º

508º

509º

510º

511º

512º

513º

514º

515º

516º

517º

518º

519º

520º

521º

522º

523º

524º

525º

526º

527º

528º

529º

530º

531º

532º

533º

534º

535º

536º

537º

538º

539º

540º

541º

542º

543º

544º

545º

546º

547º

548º

549º

550º

551º

552º

553º

554º

555º

556º

557º

558º

559º

560º

561º

562º

563º

564º

565º

566º

567º

568º

569º

570º

571º

572º

573º

574º

575º

576º

577º

578º

579º

580º

581º

582º

583º

584º

585º

586º

587º

588º

589º

590º

591º

592º

593º

594º

595º

596º

597º

598º

599º

600º

601º

602º

603º

604º

605º

606º

607º

608º

609º

610º

611º

612º

613º

614º

615º

616º

617º

618º

619º

620º

621º

622º

623º

624º

625º

626º

627º

628º

629º

630º

631º

632º

633º

634º

635º

636º

637º

638º

639º

640º

641º

642º

643º

644º

645º

646º

647º

648º

649º

650º

651º

652º

653º

654º

655º

656º

657º

658º

659º

660º

661º

662º

663º

664º

665º

666º

667º

668º

669º

670º

671º

672º

673º

674º

675º

676º

677º

678º

679º

680º

681º

682º

683º

684º

685º

686º

687º

688º

689º

690º

691º

692º

693º

694º

695º

696º

697º

698º

699º

700º

701º

702º

703º

704º

705º

706º

707º

708º

709º

710º

711º

712º

713º

714º

715º

716º

717º

718º

719º

720º

721º

722º

723º

724º

725º

726º

727º

728º

729º

730º

731º

732º

733º

734º

735º

736º

737º

738º

739º

740º

741º

742º

743º

744º

745º

746º

747º

748º

749º

750º

751º

752º

753º

754º

755º

756º

757º

758º

759º

760º

761º

762º

763º

764º

765º

766º

767º

768º

769º

770º

771º

772º

773º

774º

775º

776º

777º

778º

779º

780º

781º

782º

783º

784º

785º

786º

787º

788º

789º

790º

791º

792º

793º

794º

795º

796º

797º

798º

799º

800º

801º

802º

803º

804º

805º

806º

807º

808º

809º

810º

811º

812º

813º

814º

815º

816º

817º

818º

819º

820º

821º

822º

823º

824º

825º

826º

827º

828º

829º

830º

831º

832º

833º

834º

835º

836º

837º

838º

839º

840º

841º

842º

843º

844º

845º

846º

847º

848º

849º

850º

851º

852º

853º

854º

855º

856º

857º

858º

859º

860º

861º

862º

863º

864º

865º

866º

867º

868º

869º

870º

871º

872º

873º

874º

875º

876º

877º

878º

879º

880º

881º

882º

883º

884º

885º

886º

887º

888º

889º

890º

891º

892º

893º

894º

895º

896º

897º

898º

899º

900º

901º

902º

903º

904º

905º

906º

907º

908º

909º

910º

911º

912º

913º

914º

915º

916º

917º

918º

919º

920º

921º

922º

923º

924º

925º

926º

927º

928º

929º

930º

931º

932º

933º

934º

935º

936º

937º

938º

939º

940º

941º

942º

943º

944º

945º

946º

947º

948º

949º

950º

951º

952º

953º

954º

955º

956º

957º

958º

959º

960º

961º

962º

963º

964º

965º

966º

967º

968º

969º

970º

971º

972º

973º

974º

975º

976º

977º

978º

979º

980º

981º

982º

983º

984º

985º

986º

987º

988º

989º

990º

991º

992º

993º

994º

995º

996º

997º

998º

999º

1000º

1001º

1002º

1003º

1004º

1005º

1006º

1007º

1008º

1009º

1010º

1011º

1012º

1013º

1014º

1015º

1016º

1017º

1018º

1019º

1020º

1021º

1022º

1023º

1024º

1025º

1026º

1027º

1028º

1029º

1030º

1031º

1032º

1033º

1034º

1035º

1036º

1037º

1038º

1039º

1040º

1041º

1042º

1043º

1044º

1045º

1046º

1047º

1048º

1049º

1050º

1051º

1052º

1053º

1054º

1055º

1056º

1057º

1058º

1059º

1060º

1061º

1062º

1063º

1064º

1065º

1066º

1067º

1068º

1069º

1070º

1071º

1072º

1073º

1074º

1075º

1076º

1077º

1078º

1079º

1080º

1081º

1082º

1083º

1084º

1085º

1086º

1087º

1088º

1089º

1090º

1091º

1092º

1093º

1094º

1095º

1096º

1097º

1098º

1099º

1100º

1101º

1102º

1103º

1104º

1105º

1106º

1107º

1108º

1109º

1110º

1111º

1112º

1113º

1114º

1115º

1116º

1117º

1118º

1119º

1120º

1121º

1122º

1123º

1124º

1125º

1126º

1127º

1128º

1129º

1130º

1131º

1132º

1133º

1134º

1135º

1136º

1137º

1138º

1139º

1140º

1141º

1142º

1143º

1144º

1145º

1146º

1147º

1148º

1149º

1150º

1151º

1152º

1153º

1154º

1155º

1156º

1157º

1158º

1159º

1160º

1161º

1162º

1163º

1164º

1165º

1166º

1167º

1168º

1169º

1170º

1171º

1172º

1173º

1174º

1175º

1176º

1177º

1178º

1179º

1180º

1181º

1182º

1183º

1184º

1185º

1186º

1187º

1188º

1189º

1190º

1191º

1192º

1193º

1194º

1195º

1196º

1197º

1198º

1199º

1200º

1201º

1202º

1203º

1204º

1205º

1206º

1207º

1208º

1209º

1210º

1211º

1212º

1213º

1214º

1215º

1216º

1217º

1218º

1219º

1220º

1221º

1222º

1223º

1224º

1225º

1226º

1227º

1228º

1229º

1230º

1231º

1232º

1233º

1234º

1235º

1236º

1237º

1238º

1239º

1240º

1241º

1242º

1243º

1244º

1245º

1246º

1247º

1248º

1249º

1250º

1251º

1252º

1253º

1254º

1255º

<

ANALOGIA, EM RELAÇÃO AOS CÓDIGOS 2.5.1 DO DECRETO 53.831/64 E 1.2.11 DO DECRETO 83.080/79, COM ESTEIO TÃO SOMENTE NESSE FICTÍCIO PARECER". PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Inexistência de parecer do Ministério do Trabalho a reconhecer os obreiros das atividades fins da indústria têxtil como categoria com tempo de atividades especiais para fins previdenciários; II- Superação do entendimento anteriormente esposado por este Colegiado Nacional atinente à possibilidade de reconhecimento do tempo especial por categoria profissional da atividade exercida em tecelagens (indústria têxtil), sem laudo técnico, até 28/04/1995, com base apenas no fictício Parecer nº 085/78 - MT/SSMT; III - Ressalvadas as hipóteses de emprego da analogia com as atividades contempladas nos códigos 2.5.1 do anexo do Decreto 53.831/1964 e 1.2.11 do anexo do Decreto 83.080/1979; ou de comprovação de exposição aos agentes nocivos, inclusive e especialmente o ruído, para o reconhecimento da atividade especial exercida na indústria têxtil. IV- Pedido de Uniformização conhecido e não provido, com a fixação de tese no sentido de que: "À míngua da existência do Parecer MT-SSMT nº 085/78, impossível o enquadramento especial da atividade de trabalhador em indústria têxtil exercida até edição da lei 9.032/95, por analogia, em relação aos códigos 2.5.1 do Decreto 53.831/64 e 1.2.11 do Decreto 83.080/79, com esteio tão somente nesse fictício parecer".

(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5002079-59.2018.4.02.5102, PAULA EMILIA MOURA ARAGAO DE SOUSA BRASIL - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 02/07/2024.)

A sentença, neste ponto, merece reforma.

### RECURSO DO AUTOR

Em relação ao período de 06/03/1979 a 30/11/1979, há anotação em CTPS a qual descreve que o autor desempenhava a função de "ajudante" (Evento 7, Procadm1, fls.107)

10 CONTRATO DE TRABALHO Anexo ID: 43854432

Empregador: **INTREAL ENGENHARIA S/A**  
SPT8/6291-9

Reb: **FAZENDA AMALIA** Nº -  
Município: **SA. ROSA VITOR AO** Est. **SP**

Esp. do estabelecimento: **ENGA. EM GERAL**

Cargo: **AJUDANTE**

C.B.O. nº

Data admissão: **06** de **MAR 90** de 19 **79**

Registro nº **0136** De/Ficha **227**

Remuneração especificada: **R\$ 1000 P/H.**  
**(DEZ CRUZEIROS)**

Ass. do empregador ou a rgo c/ test. **INTREAL ENGENHARIA S/A**

1º

2º

Data saída: **30** de **NOV 79** de 19 **79**

Ass. do empregador ou a rgo c/ test. **INTREAL ENGENHARIA S/A**

1º

2º

Aduz o autor que sua atividade de ajudante era realizada em empresa de construção civil.

Sobre essa questão, a TNU, no PEDILEF 0500016-18.2017.4.05.8311, j. em 12/09/2018, fixou a seguinte tese: "TESE FIXADA: A PERICULOSIDADE DO TRABALHO DE PEDREIRO ESTÁ RESTRITA ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NOS LOCAIS INDICADOS NO CÓDIGO 2.3.3., DO DECRETO N. 53.831/64". Essa compreensão tem sido aplicada nos julgamentos colegiados posteriores: PEDILEF 0511086-94.2019.4.05.8300, j. em 26/08/2021; 0503435-95.2016.4.05.8500, j. em 21/11/2018.

Transcrevo ementas/passagens desses três precedentes colegiados da TNU.

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI, PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. SERVENTE NA CONSTRUÇÃO CIVIL (PERÍODOS INTERCALADOS ENTRE 17/03/1975 E 17/01/1984). CASO CONCRETO EM QUE O SEGURADO APRESENTOU SOMENTE CTPS COM ANOTAÇÃO DE "SERVENTE/PEDREIRO". ACÓRDÃO RECORRIDO ENTENDEU NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE EFETIVO LABOR NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM "EDIFÍCIOS, BARRAGENS, PONTES, TORRES" PARA ENQUADRAMENTO NO ITEM 2.3.3 DO QUADRO ANEXO DO DECRETO 53.831/1964. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DA TNU. QUESTÃO DE ORDEM 13 DA TNU. (...)

(...)

Quanto à suposta ocupação de servente na construção civil (vários períodos intercalados entre 17/03/1975 e 17/01/1984), vê-se que a Turma de origem não descartou a possibilidade de enquadrar essa atividade no item 2.3.3 do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964, mas

considerou insuficiente simples anotação na CTPS de "servente/pedreiro" como prova de trabalho na construção civil - em edifícios, barragens ou pontes - para o pretendido enquadramento, ante a inexistência de elementos probatórios que descrevessem as tarefas desempenhadas.

Essa orientação não se distancia do entendimento adotado no PEDILEF 0502779-41.2016.4.05.8500 da TNU, indicado como paradigma, que apenas determinou que se propiciasse ao segurado a demonstração de efetivo labor na construção civil para enquadramento na referida categoria profissional, não se visualizando, dessa forma, divergência jurisprudencial apta à uniformização.

Por outro lado, o acórdão recorrido coaduna-se com a jurisprudência deste Colegiado, no sentido de que, para qualificação no item 2.3.3 do quadro anexo do Decreto 53.831/1964, exige-se a demonstração de serviços de "perfuração, construção civil e semelhantes" prestados em "edifícios, barragens, pontes, torres": (PEDILEF 0511086-94.2019.4.05.8300, j. em 26/08/2021).

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. PEDREIRO/SERVENTE DE PEDREIRO. CÓDIGO 2.3.3., DO DECRETO Nº 53.831/1964. PERICULOSIDADE. O CÓDIGO 2.3.3., DO DECRETO 53.831/64, ESTÁ RELACIONADO À PERICULOSIDADE DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS EM "EDIFÍCIOS, BARRAGENS, PONTES", COM ESPECÍFICA MENÇÃO A "TRABALHADORES EM EDIFÍCIOS, BARRAGENS, PONTES, TORRES". NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO LABOR NESSES LOCAIS. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO." (PEDILEF 0503435-95.2016.4.05.8500, j. em 21/11/2018).

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. PEDREIRO. CÓDIGO 2.3.3., DO DECRETO Nº 53.831/1964. PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. PEDIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O CÓDIGO 2.3.3., DO DECRETO 53.831/64, ESTÁ RELACIONADO À PERICULOSIDADE DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS EM "EDIFÍCIOS, BARRAGENS, PONTES", COM ESPECÍFICA MENÇÃO A "TRABALHADORES EM EDIFÍCIOS, BARRAGENS, PONTES, TORRES".

2. A POSSIBILIDADE DE ESTENDER-SE O ROL DE ATIVIDADES ESPECIAIS POR INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA (ENUNCIADO N. 198, DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS) NÃO AMPARA A PRETENSÃO DO SEGURADO QUE PEÇA O RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DO TRABALHO DE PEDREIRO SEM QUE HAJA DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE QUE SUAS ATIVIDADES FORAM DESEMPENHADAS EM OBRAS REALIZADAS EM "EDIFÍCIOS, BARRAGENS, PONTES, TORRES", PORQUE A PERICULOSIDADE - DECORRENTE DA MAIOR PROBABILIDADE DE ACIDENTES - ENCONTRADA EM TAIS AMBIENTES DE TRABALHO NÃO É FATOR COMUM AO TRABALHO DE PEDREIRO.

3. TESE FIXADA: A PERICULOSIDADE DO TRABALHO DE PEDREIRO ESTÁ RESTRITA ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NOS LOCAIS INDICADOS NO CÓDIGO 2.3.3., DO DECRETO N. 53.831/64.

4. PEDIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE A TURMA RECURSAL DE ORIGEM PROCEDA AO JUÍZO DE ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DA QUESTÃO DE ORDEM/TNU N. 20." (PEDILEF 0500016-18.2017.4.05.8311, j. em 12/09/2018).

Assim, pela jurisprudência sedimentada na TNU, sem uma individualização do local de trabalho da parte autora, ou seja, demonstração de trabalho efetivo em obras de construção civil, independentemente do que estiver anotado em CTPS quanto ao nome comercial do empregador, não há como reconhecer a especialidade do período.

Esse entendimento foi ratificado pela Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, no processo nº 5001727-30.2020.4.02.5006/ES, Relator para acórdão Juiz Federal PABLO COELHO CHARLES GOMES.

Portanto, não há como reconhecer a especialidade do período em questão.

A sentença, neste ponto, deve ser mantida.

No que tange ao período de 01/07/1994 a 13/09/2014, ressalto que o PPP que analisado será o apresentado no Processo administrativo, pois foi o submetido à prévia análise do INSS, não cabendo apresentação de novos documentos apenas em sede recursal, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. Assim, o PPP anexado ao recurso em ev. 23.2 não será apreciado por essa Turma.

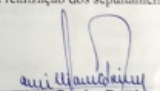
A parte autora anexou administrativamente o PPP do Evento 7, Procadm2, fls. 60/62 demonstrando as seguintes informações principais:

| DADOS ADMINISTRATIVOS                                   |                                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1-CNPJ do Domicílio<br>Tributário/CEI<br>33609504001649 | 2-Nome Empresarial:<br>Santa Casa da Misericórdia do RJ<br>Cemitério São Francisco Xavier | 3-CNAE:<br>9603-3 |



| 13- LOTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO: |                |                                |             |              |           |                   |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| 13.1- Período             | 13.2- CNPJ/CEI | 13.3- Setor                    | 13.4- Cargo | 13.5- Função | 13.6- CBO | 13.7- Código GFIP |
| 01/07/1994 a 13/09/2014   | 33609504001649 | Cemitério São Francisco Xavier | Capelão     | NA           | 5165      | 4                 |

| 14- PROFISSIOGRAFIA:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1- Período           | 14.2- Descrição das Atividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01/07/1994 a 13/09/2014 | O segurado durante as suas atividades laborais, recebe as urnas funerárias e as transporta para as capelas do Cemitério onde serão realizados os velórios; tem responsabilidade nas ações de limpeza das capelas e iluminação desses ambientes; providencia também o transporte das urnas funerárias para a realização dos sepultamentos de forma habitual e permanente. |

  
**William Cotrim Pereira**  
 Engenheiro  
 CREA-RJ 1983102099  
 CBMP-RJ/DGST 01.623

| REGISTROS AMBIENTAIS              |            |                      |                                |                         |                        |                        |              |
|-----------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 15- EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCO: |            |                      |                                |                         |                        |                        |              |
| 15.1- Período                     | 15.2- Tipo | 15.3- Fator de Risco | 15.4- Intensidade/Concentração | 15.5- Técnica Utilizada | 15.6- EPC Eficaz (S/N) | 15.7- EPI Eficaz (S/N) | 15.8- CA EPI |

|                         |     |                                                                                                                         |    |                       |   |   |       |
|-------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|---|---|-------|
| 01/07/1994 a 13/09/2014 | B/E | Risco Biológico:<br>ANEXO XIV - NR15.<br>Risco Ergonômico:<br>Esforço físico intenso e exigência de postura inadequada. | NA | Avaliação Qualitativa | N | S | 34570 |
|-------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|---|---|-------|

| 16- RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS: |                                    |                                   |                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16.1- Período                               | 16.2- NIT:                         | 16.3- Registro Conselho de Classe | 16.4- Nome do Profissional Legalmente Habilitado |
| 22/05/1996 (*)                              | PTS 10026782003<br>CPF 10313834768 | CREA RJ 1983102099                | William Cotrim Pereira                           |

A atividade profissional com exposição a agentes biológicos é considerada nociva à saúde, em conformidade com o código 1.3.2, do Anexo do Decreto 53.831/64; código 1.3.2 do Decreto n. 83.080 /79; anexo IV, código 3.0.1, do Decreto n. 2.172/97, bem como anexo IV, código 3.0.1, do Decreto n. 3.048/99.

O Decreto 53.831 /64 prevê:

|        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.3.2 | <p>GERMES INFECCIOSOS OU PARASITÁRIOS HUMANOS - ANIMAIS</p> <p>Serviços de Assistência Médica, Odontológica e Hospitalar em que haja contato obrigatório com organismos doentes ou com materiais infecto-contagiantes.</p> | Trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes - assistência médica, odontológica, hospitalar e outras atividades afins. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Por sua vez, os Decretos 2.172/97 e 3.048/99, no anexo IV, código 3.0.1, preveem, como agentes nocivos, microorganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas, oriundos das seguintes atividades:

- trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;
- trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros produtos;
- trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;
- trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;
- trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;
- esvaziamento de biodigestores;
- coleta e industrialização do lixo.

Ressalte-se que a simples menção a microorganismos como fatores de risco não permite o reconhecimento da atividade como especial, haja vista ser necessária a exposição direta e permanente a tais agentes nocivos, ou seja, há de ser cabalmente demonstrada a exposição aos agentes biológicos infectocontagiosos de modo habitual e permanente. O simples fato de trabalhar em ambiente hospitalar não assegura, por si só, o direito ao reconhecimento da especialidade, pois não expõe o trabalhador à condição excepcional de trabalho.

Em suma, apenas atividades muito específicas com exposição permanente (como as enumeradas nos decretos), são capazes de ensejar a especialização.

Ademais, é necessário que a exposição a tal agente nocivo seja inerente ao exercício das atividades, segundo o tema 211 da TNU:

*“Para aplicação do art. 57, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada”*

No presente caso, as atividades da parte autora, além de não constarem nos decretos, não a expunham a contaminação de forma direta e permanente. Nesse sentido, a presença de EPI Eficaz, por si só, já afasta a especialidade da atividade.

Assim sendo, também não há como reconhecer a especialidade deste período.

Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este fim.

Pelo exposto, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS** para reformar a Sentença no que tange ao pedido de reconhecimento da especialidade do período de 23/01/1981 a 22/04/1981, o qual deve ser JULGADO IMPROCEDENTE. MANTENHO AS DEMAIS DETERMINAÇÕES. Condeno a parte autora, recorrente vencida, ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 10% do valor da causa de forma atualizada, cuja exigibilidade suspenso, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. É como voto.